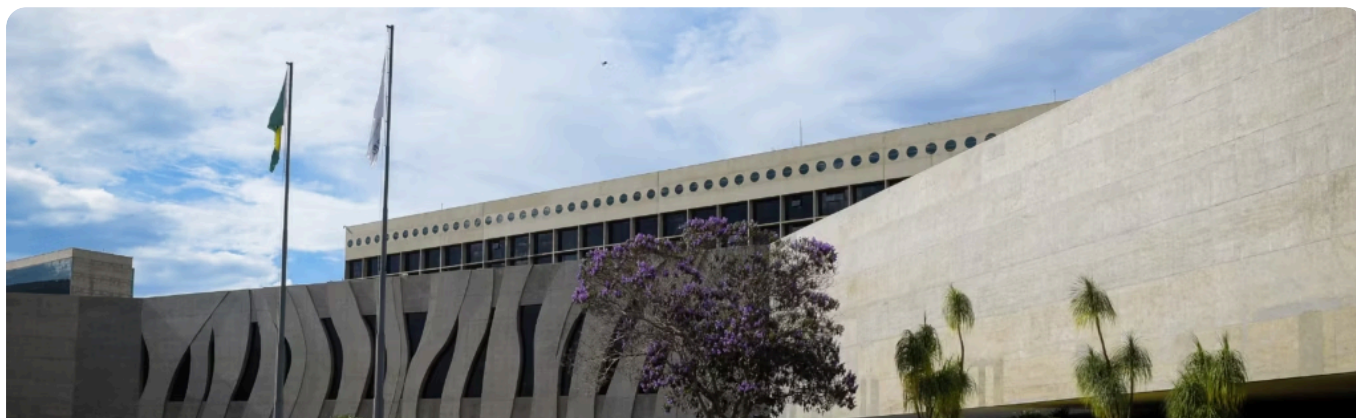




Lucas Pricken - STJ

Notícias

STJ fixa tese por unanimidade no Tema 1390 e adia análise de outros três temas tributários

Publicado em 11/02/2026 às 22:25  74

Tempo de leitura: 2 minutos

in



Compartilhar matéria

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça realizou, em 11 de fevereiro de 2026, sessão de julgamento com quatro temas tributários pautados. Apenas o Tema 1390 teve definição de tese, enquanto os demais casos foram retirados de pauta ou tiveram o julgamento suspenso. Confira a tramitação desses e de outros processos no nosso painel de monitoramento de pautas, clicando **AQUI**.

No Tema 1390, sob relatoria da ministra Maria Thereza de Assis Moura, o colegiado decidiu por unanimidade que o limite previsto no art. 4º, parágrafo único, da Lei 6.950 de 1981 não se aplica às bases de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, Apex-Brasil e ABDI. Foi proclamada a seguinte tese: "A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, Apex-Brasil e a ABDI não é limitada a 20 vezes o maior salário-mínimo vigente no país".

 [Clique aqui e entre no nosso canal de notícias do Whatsapp](#)

A controvérsia envolvia a interpretação de norma editada na década de 1980 e sua aplicação às contribuições destinadas a terceiros. Com a definição, o Tribunal afastou a possibilidade de aplicação do teto de 20 salários mínimos como limite para a base de cálculo dessas exações, consolidando entendimento desfavorável aos contribuintes que defendiam a restrição.

Os demais temas incluídos na pauta não tiveram julgamento de mérito. O Tema 1339 foi retirado de pauta e aguarda nova data para apreciação. O Tema 1369 também foi retirado de pauta na mesma sessão, sem definição de nova data até o momento.

Já o Tema 1393 teve o julgamento iniciado, mas foi suspenso após pedido de vista do ministro Benedito Gonçalves, o que interrompe temporariamente a deliberação até a devolução do processo para continuidade da análise.

Com isso, a Primeira Seção encerrou a sessão com apenas uma tese firmada, deixando pendentes três discussões que seguem aguardando nova movimentação processual.

Fonte: Rota da Jurisprudência – APET

Tags:

CURSOS DA APET



1º Workshop APET de
2026 – Devedor
Contumaz e a Lei
Complementar nº
225/2026 (Presencial) –
17/03/2026

Tributação do
Agronegócio: Regime
Atual e Reforma
Tributária – 23/03/2026

Curso de Extensão –
Wealth Planning –
Família, Patrimônio e
Tributação: Novo
Cenário Normativo –
Turma 5 – 13/04/2026



Curso De Especialização
– Reforma Tributária: IBS
e CBS na Constituição e
na Lei Complementar –
03/03/2026



Curso de Especialização
em Imposto de Renda
das Empresas (CSLL e
Normas de
Contabilidade – IFRS) –
Turma – 14 – 10/03/2026



Curso de Extensão: IRPF
na Prática – Como
declarar o Imposto de
Renda Pessoa Física –
08/04/2026

Notícias Relacionadas

Notícias

👁 1.3K

Sancionada Lei
Complementar nº 225,
que institui o Código de
Defesa do Contribuinte e
endurece regras contra o
devedor contumaz

Notícias

👁 385

Com nova Lei nº
15.270/2025, Junta
Comercial de SP orienta
sobre atas com dados
sensíveis

Notícias

👁 180

CNI aciona o STF para
questionar restrições a
benefícios fiscais
previstas na Lei
Complementar nº
224/2025



Navegação

Decisões

Judiciais

STF

STJ

Decisões

Administrativas

CARF

Receita

Federal

Outras seções

Coluna do Rota

Comentário

Editorial

Reforma

Tributária

Rota da

Contabilidade

Institucional

Quem Somos

Princípios

Editoriais

Política de

Privacidade

Termos e

Condições de

Uso

Contato

rota@apet.org.br

(11) 3105-6191



